

GUIDA FISCALE CRIPTOVALUTE 2026

Repubblica Federale di Germania • Private Veräußerungsgeschäfte

Autorità Fiscale:	BZSt (Bundeszentralamt für Steuern) / Ministero delle Finanze (BMF)
Regime Principale:	Transazioni di Vendita Privata (§ 23 EStG)
Anno di Riferimento:	2026

1. Quadro Normativo Generale

In Germania, le criptovalute non sono considerate valute né capitali finanziari tradizionali, bensì **"altri beni privati" (Wirtschaftsgüter)** ai sensi dell'Articolo 23 della legge tedesca sull'imposta sul reddito (*Einkommensteuergesetz - EStG*). Pertanto, i profitti derivanti dalla loro compravendita rientrano nella categoria delle operazioni di vendita privata (*private Veräußerungsgeschäfte*).

2. Il Periodo di Speculazione (Holding Period)

La tassazione tedesca si basa in modo determinante sulla durata del possesso del token prima della sua alienazione:

- **Detenzione Superiore a 1 Anno (Long-Term):** Se un asset crypto viene detenuto nel proprio wallet privato o exchange per un periodo minimo di **12 mesi e 1 giorno** dall'acquisto, la successiva plusvalenza alla vendita o allo swap è **completamente esentasse**, a prescindere dall'importo guadagnato.
- **Detenzione Inferiore a 1 Anno (Short-Term):** Se l'asset viene venduto, scambiato o speso entro i primi 12 mesi dall'acquisto, il guadagno realizzato è considerato imponibile e concorre al reddito complessivo.

3. Aliquote e Scaglioni Fiscali 2026

Le plusvalenze a breve termine (< 1 anno) sono soggette alla propria **aliquota progressiva ordinaria sul reddito delle persone fisiche (Einkommensteuersatz)**, più l'eventuale tassa di solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) del 5,5%.

Scaglione di Reddito Imponibile (2025/2026)	Aliquota Marginale Ordinaria
Fino a 12.084 €	0% (Soglia No-Tax)
Da 12.085 € a 17.430 €	14% - 24%
Da 17.431 € a 68.430 €	24% - 42%
Da 68.431 € a 277.825 €	42% (Reichensteuer iniziale)

Oltre 277.826 €

45%

4. Franchigie e Soglie di Esenzione aggiornate

Per l'anno fiscale di riferimento, il legislatore tedesco ha innalzato le soglie storiche a tutela dei piccoli investitori:

- **Soglia di Esenzione per Plusvalenze (Freigrenze):** Fissata a **999,99 €** ad anno civile (in precedenza 600 €). Se i profitti short-term totali dell'anno sono pari o inferiori a 999,99 €, non si paga alcuna imposta. *Nota Critica:* È un limite di esenzione, non una franchigia. Se si guadagnano 1.000,00 €, l'intero importo è tassato, senza deduzione dei primi 999 €.
- **Esenzione per Redditi Diversi:** Proventi da staking, lending o airdrop sono esenti fino a **256 €** all'anno.

5. Metodo di Calcolo ed Effetti Operativi

Il ministero federale delle finanze (BMF) impone l'adozione rigorosa del metodo **FIFO (First-In, First-Out)** per determinare quali token siano stati venduti e calcolare il corretto periodo di detenzione. Inoltre, secondo la circolare ministeriale BMF del maggio 2022, le attività di staking e lending **non estendono più** il periodo di speculazione a 10 anni; il termine rimane fissato a 1 anno per tutti i token.

6. Obblighi di Dichiarazione

Tutti i guadagni short-term superiori alla Freigrenze devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale (*Einkommensteuererklärung*) compilando l'**Anlage SO** (Sezione *Private Veräußerungsgeschäfte*). La scadenza ordinaria è fissata al 31 luglio dell'anno successivo.